

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5479/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย ธวัช เหลืองวัฒนา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 136, มาตรา 138
ป.วิ.อ. มาตรา 69

จำเลยมีพฤติการณ์น่าสงสัย ตอนกลางวันจะปิดบ้านและเก็บตัวอยู่ในบ้าน ตอนกลางคืนจึงออกจากบ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านและไม่ปรากฏว่าประกอบอาชีพอะไร ถือได้ว่าเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ อันเป็นเหตุ ให้ออกหมายค้นได้ ก่อนเข้าตรวจค้นร้อยตำรวจโทส. ได้แสดงหมายค้นเพื่อขอตรวจค้นแล้ว แต่ถ. ไม่ยอมให้ตรวจค้นขณะร้อยตำรวจโทป. จะเดินเข้าประตูบ้านจำเลยใช้มือผลักหน้าอกร้อยตำรวจโทป. พร้อมกับร้องด่าว่า "ไอ้พวกอันธพาลไอ้พวกฉิบหายไอ้มือปืน" ร้อยตำรวจโทส. เข้าไปห้ามปรามจำเลยแต่จำเลยก็ยังด่าอีก การกระทำดังกล่าวในขณะที่ตำรวจจะเข้าทำการตรวจค้นซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 138,

91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 138 วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่จำคุก 4 เดือนฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 บัญญัติว่า เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้

(1)... ฯลฯ...

(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด ฯลฯ เห็นว่า เหตุที่จะออกหมายค้นดังกล่าวได้ จะต้อง มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่คดีนี้ปรากฏว่ามีผู้มาร้องเรียนต่อร้อยตำรวจโทสมชายว่าจำเลยมีพฤติการณ์น่าสงสัย โดยตอนกลางวันจะปิดบ้านและเก็บตัวอยู่ภายในบ้านตอนกลางคืนจึงออกจาก

บ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน และไม่ปรากฏว่าประกอบอาชีพอะไรสงสัยภายในบ้าน
จะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ ร้อยตำรวจโทสมชายได้ปรึกษากับพันตำรวจโท
ล้อมสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานครซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
แล้ว พันตำรวจโทล้อมจึงได้ออกหมายค้นกรณีดังกล่าวถือได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ อันเป็นเหตุให้ออกหมายค้นได้ตาม
บทกฎหมายดังกล่าว การออกหมายค้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วและวินิจฉัยว่า ตาม
วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ร้อยตำรวจโทสมชาย ร้อยตำรวจโทประสาน ร้อยตำรวจ
โทชัยยงกับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร อีกหลายคนร่วม
กับนายวัชพล ปลัดอำเภอวัฒนานคร และนายเขียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้นำหมาย
ค้นตามเอกสารหมาย จ.1 ไปตรวจค้นที่บ้านจำเลยตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าสงสัยจะมี
ของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่พบจำเลยกับนายถาวรที่หน้าบ้าน ร้อยตำรวจโทสมชาย
แสดงหมายค้นเพื่อขอตรวจค้นแล้ว แต่นายถาวรคัดค้านว่า หมายค้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ยอมให้ตรวจค้น ร้อยตำรวจโทสมชายกับพวกยืนยันว่าหมายค้นถูกต้องและเข้า
ตรวจค้นบ้านจำเลยแต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย ก่อนเข้าตรวจค้น ร้อยตำรวจโท
สมชายได้แสดงหมายค้นเพื่อขอตรวจค้นแล้ว แต่นายถาวรไม่ยอมให้ตรวจค้น ขณะ
ร้อยตำรวจโทประสานจะเดินเข้าประตูบ้านจำเลยใช้มือผลักหน้าออก ร้อยตำรวจโท
ประสานพร้อมกับร้องด่าว่า "ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้มือปืน" ร้อยตำรวจ
โทสมชายเข้าไปห้ามปรามจำเลย แต่จำเลยก็ยังคงด่าผู้เสียหายกับพวกอีกการที่
จำเลยใช้มือผลักหน้าออกของร้อยตำรวจโทประสานในขณะที่จะเข้าตรวจค้นหมายค้น
ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ
การตามหน้าที่ และการที่จำเลยพูดด่าผู้เสียหายทั้งสามกับพวกดังกล่าว เป็นการดู
หมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 กระทั่งหนึ่ง ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ 1,000 บาท และตามมาตรา 138 วรรคสอง อีกกระทั่งหนึ่ง ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ 1,000 บาท รวมจำคุก 4 เดือนและปรับ 2,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือนและปรับ 1,500 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยอายุถึง 62 ปีแล้ว และไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน สมควรให้จำเลยมีโอกาสรอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ